ShotNote: กฎกระทรวงกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปจากตัวบทที่ให้มา อ้างอิงเลขข้อทุกจุด · ใช้คู่กับข้อสอบ 100 ข้อ เรื่องกฎกระทรวงนี้โดยเฉพาะ

1) ข้อมูลทั่วไป

เรื่อง	สาระ
ผู้ออก	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ลงนาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ให้ไว้ / ราชกิจจาฯ	ให้ไว้ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ · ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
อาศัยอำนาจ พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง ๒๕๕๘	ม.๕ ว.๑ · ม.๑๕ ว.๒ · ม.๑๙ (๓) · ม.๒๐ ว.๔ · ม.๒๙ ว.๑ (๒) และ (๗) · ม.๓๒ ว.๑
โครงสร้าง	๔ หมวด ๑๐ ข้อ + บัญชีท้ายกฎกระทรวง (ความพิการและโรค ๑๒ หมวด)
หมวด ๑	กำหนดเวลา การยกเว้น และการพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรอง (ข้อ ๑–๓)
หมวด ๒	การผ่อนผันให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (ข้อ ๔–๘)
หมวด ๓	กรณีที่ไม่ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน (ข้อ ๙)
หมวด ๔	การแจ้งคำสั่งเรียกระดมพลโดยวิธีอื่น (ข้อ ๑๐)

2) หมวด ๑: กำหนดเวลา ยกเว้น และพ้น (ข้อ ๑–๓)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
กำหนดเวลา	คราวละ **6 ปี** นับแต่วันที่บรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลัง · ผู้เป็นตามม.๑๕ (๒) เป็นเกิน **5 คราว**มิได้	๑
ยกเว้นการเป็น (ตามม.๑๕ (๒))	(๑) ทหารกองเกินที่ยังไม่พ้นหน้าที่ตรวจเลือก · (๒) พิการทุพพลภาพ/มีโรคตามบัญชีท้าย หรือพิการ/โรคอื่นที่คณะกรรมการแพทย์ตามที่ กห.กำหนดเห็นว่าไม่สมควร · (๓) ไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ · (๔) พระภิกษุ/นักบวช (ดูด้านล่าง) · (๕) ผู้นำศาสนาอื่น · (๖) แปลงสัญชาติ · (๗) รับโทษจำคุกอยู่ · (๘) เคยจำคุกครั้งเดียวหรือรวมกัน **≥ 10 ปี**	๒
(๔) ศาสนาพุทธ	พระภิกษุมีสมณศักดิ์/เปรียญ · พระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตั้งแต่เจ้าอาวาสขึ้นไป · นักบวชจีนนิกาย/อนัมนิกายที่มีสมณศักดิ์ · พระภิกษุ สามเณร และนักบวชจีน/อนัมนิกายที่เป็น**นักธรรมตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง**	๒ (๔)
(๕) ศาสนาอื่น	**อิสลาม**: อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น · **คริสต์ โรมันคาทอลิก**: เจ้าอธิการวัด/ผู้ช่วยฯ ที่เจ้าอธิการวัดรับรอง · **โปรเตสแตนท์**: หัวหน้าสำนัก/เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยหัวหน้าในสำนักสอนศาสนาสำนักใหญ่ที่หัวหน้าสำนักรับรอง · ศาสนาอื่นที่มีหน้าที่ประจำตามที่ **กห.ประกาศกำหนด**	๒ (๕)
บรรจุไว้แล้วทั้งที่ได้รับยกเว้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ **จำหน่ายชื่อ**ออกจากบัญชีบรรจุกำลัง	๒ วรรคท้าย
พ้นจากการเป็น (ม.๑๙ (๓))	(๑) ตาย · (๒) มีลักษณะตามข้อ ๒ (๒) หรือ (๓) · (๓) ถูกถอน/สละสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว · (๔) ต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด **≥ 6 ปี** (เว้นประมาท/ลหุโทษ) · (๕) ขาดคุณสมบัติ/มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับที่ออกตาม ม.๑๕ · (๖) พ้นราชการทหารตามกฎหมายรับราชการทหาร (เว้นผู้สมัครตามม.๑๕ (๑))	๓

กับดัก: **ยกเว้น** = จำคุก ≥ **10 ปี** (ข้อ ๒ (๘)) · **พ้น** = จำคุก ≥ **6 ปี** (ข้อ ๓ (๔)) · นักธรรมรับรองโดย **สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ** (ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ)

3) หมวด ๒: การผ่อนผัน (ข้อ ๔–๘)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
ผ่อนผันในการเรียกเพื่อ	**ตรวจสอบ · ฝึกวิชาทหาร · ทดลองความพรั่งพร้อม** (ข้อ ๔) · ส่วน**ปฏิบัติราชการและระดมพล**ให้แจ้งหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ (ข้อ ๗)	๔, ๗

ผู้ขอผ่อนผัน	(๑) พระภิกษุ สามเณร นักบวชจีนนิกาย/อนัมนิกาย · (๒) ผู้นำศาสนาอื่นที่มีหน้าที่ประจำ และไม่ใช่ผู้ได้รับยกเว้นตามข้อ ๒ (๕) ตามที่ กห.ประกาศ · (๓) ครู · (๔) บุคคลที่**รัฐมนตรี**เห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษเฉพาะคราว	๔
เงื่อนไขครู	สอนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ≥ **15 คน**เป็นปกติ · ระดับมัธยมลงมา ≥ **18 ชม./สัปดาห์** · สูงกว่ามัธยม ≥ **15 ชม./สัปดาห์** (สถานศึกษาตามประเภทที่ กห.ประกาศ)	๔ (๓)
วิธีขอ (ข้อ ๔)	แจ้งเจ้าอาวาสวัดที่พำนัก/หัวหน้าสถานศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด/ผู้บังคับหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ → ผู้รับแจ้งทำบัญชีส่งหน่วยทหารภายใน **15 วัน** → หน่วยทหารส่งกระทรวงกลาโหมภายใน **15 วัน**	๕
ผลของการผ่อนผัน	มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรี/ผู้รับมอบ**อนุมัติ** · หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบ ตาม กห.ประกาศกำหนด	๕ ว.๒–๓
พ้นจากฐานะที่ผ่อนผัน	ผู้ได้รับแจ้งทำบัญชีตามแบบ กห. แล้วดำเนินการภายใน **15 วัน**นับแต่วันที่ทราบ · ผ่อนผันสิ้นสุดตั้งแต่วันที่พ้นฐานะ หรือวันที่ผ่อนผันเฉพาะคราวสิ้นสุด	๖
ปฏิบัติราชการ/ระดมพล	แจ้งหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ → หน่วยทหารดำเนินการตามข้อ ๕ (๒) ภายใน **15 วัน** · มีผลวันอนุมัติ สิ้นสุดเมื่อผ่อนผันเฉพาะคราวสิ้นสุด	๗
ยกเลิกการผ่อนผัน	รัฐมนตรี เมื่อ**จำเป็นเพื่อการป้องกันประเทศ** ในการเรียกหรือระดมพลคราวใดตามที่เห็นสมควร	๘

4) หมวด ๓: ไม่ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน (ข้อ ๙)

ตามม.๒๙ (๒) และ (๗) — มี **6 กรณี**

ข้อ	กรณี	เงื่อนไข / ผู้อนุมัติ
(๑)	ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	หนังสือรับรองจากทางราชการ/หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒)	ไปทำงานต่างประเทศ	หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๓)	ไปดูงาน/ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ	หนังสือรับรองจากทางราชการ/หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๔)	ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย	แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน **3 วันทำการ**นับแต่พ้นการคุมขัง
(๕)	จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดา/มารดา (ไร้ความสามารถ พิการทุพพลภาพ หรือชรา หาเลี้ยงชีพไม่ได้ ไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู)	ลูกหลายคนถูกเรียกพร้อมกัน ผ่อนผัน**คนเดียว**ตามที่บิดา/มารดาเลือก · อนุมัติโดยผู้บังคับหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ
(๖)	จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร (มารดา/บิดาตาย ไร้ความสามารถ พิการ) หรือพี่/น้อง (บิดามารดาตาย) ที่หาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู	อนุมัติโดยผู้บังคับหน่วยทหารที่มีรายชื่อบรรจุ

> (๑) (๒) (๓) ต้องได้รับผ่อนผันเฉพาะคราวจาก **รัฐมนตรี/ผู้รับมอบ** · (๕) (๖) อนุมัติโดย **ผู้บังคับหน่วยทหาร**

5) หมวด ๔: แจ้งคำสั่งเรียกระดมพลโดยวิธีอื่น (ข้อ ๑๐)

ลำดับ	วิธี	ถือว่าได้รับเมื่อ
ใช้เมื่อแจ้งตาม ม.๓๑ ไม่ได้	โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ตามช่องทางที่กำลังพลสำรองแจ้งไว้	นับแต่**วันที่แจ้ง**
ถ้าวิธีแรกยังไม่ได้	ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า **3 วันติดต่อกัน**	เมื่อ**พ้นกำหนดเวลาที่ต้องประกาศ**

6) บัญชีท้ายกฎกระทรวง: ความพิการและโรคที่ขัดต่อการเป็นกำลังพลสำรอง (12 หมวด)

หมวด	รายการสำคัญ / ตัวเลข
๑ ตา	ตาบอด = มองเห็นหลังแก้ไข **ต่ำกว่า 3/60** หรือลานสายตาเฉลี่ย **แคบกว่า 10 องศา** · สายตาไม่ปกติ **6/24** หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง · สายตาสั้น **> 8** หรือยาว **> 5** ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง · ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง · ต้อหิน · ขั้วประสาทตาเสื่อมทั้งสองข้าง · กระจกตาอักเสบเรื้อรัง/ขุ่นทั้งสองข้าง · ประสาทเคลื่อนไหวลูกตา (เส้น 3, 4, 6) ไม่ทำงานถาวร

๒ หู	หูหนวกทั้งสองข้าง (ต้องใช้เสียง ความถี่ 500–2,000 รอบ/วินาที ตั้งแต่ **55 เดซิเบล**ขึ้นไป) · หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง · เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๓ หัวใจ/หลอดเลือด	หัวใจหรือหลอดเลือดพิการถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง · ลิ้นหัวใจพิการ · หัวใจเต้นผิดปกติถาวร · กล้ามเนื้อหัวใจที่รักษาไม่หาย · หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง · หลอดเลือดในกะโหลกโป่งพองหรือผิดปกติ
๔ เลือด	โรคเลือด/อวัยวะสร้างเลือดผิดปกติรุนแรงอาจถึงชีวิต · ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หาย
๕ ระบบหายใจ	หืด (Asthma) ตามเกณฑ์วินิจฉัย · โรคปอดที่ FEV1 หรือ FVC **ต่ำกว่าร้อยละ 60** ของค่ามาตรฐาน · ความดันเลือดในปอดสูง (ตรวจ Echocardiogram หรือใส่สายวัด) · ถุงน้ำในปอด (เอกซเรย์ทรวงอก/CT) · หยุดหายใจขณะหลับ (Polysomnography)
๖ ปัสสาวะ	ไตอักเสบเรื้อรัง · กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic) · ไตวายเรื้อรัง · ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด
๗ กระดูกข้อกล้ามเนื้อ	ข้ออักเสบเรื้อรัง · ข้อเสื่อมเรื้อรัง · Spondyloarthropathy · แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ด้วน/พิการจนใช้การไม่ได้ (ตามรายละเอียด 8 ข้อ) · คอเอียง/แข็งถาวร · กระดูกสันหลังโก่ง/คด/แอ่น หรือแข็งถาวร · กล้ามเนื้อลีบ/หดสั้นจนอวัยวะใช้การไม่ได้
๘ ต่อมไร้ท่อ/เมตะบอลิสัม	ต่อมธัยรอยด์/พาราธัยรอยด์/ต่อมใต้สมองผิดปกติถาวร · **เบาหวาน** · **ภาวะอ้วน BMI ≥ 35** กก./ตร.ม. · เมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ/สารอาหาร/น้ำ-กรดด่างผิดปกติถาวร · ต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
๙ โรคติดเชื้อ	โรคเรื้อน · โรคเท้าช้าง · โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะรุนแรงที่รักษาไม่หายขาด
๑๐ ประสาทวิทยา	ใบ้/Aphasia ถาวร · ลมชัก/โรคที่ทำให้ชัก · อัมพาตของแขน ขา มือ เท้าถาวร · สมองเสื่อม · โรคสมอง/ไขสันหลังที่ทำให้เคลื่อนไหวแขนขาผิดปกติมาก · **กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)**
๑๑ จิตเวช	(ก) โรคจิตรุนแรง/เรื้อรัง: จิตเภท กลุ่มหลงผิด สคิซโซแอฟเฟ็คทีป โรคจิตจากโรคทางกาย โรคจิตอื่น · (ข) อารมณ์แปรปรวนรุนแรง/เรื้อรัง: Manic/Bipolar อื่น ๆ และ **ซึมเศร้า** · (ค) พัฒนาการ: **เชาวน์ปัญญา 70 หรือต่ำกว่า** (Mental Retardation) · โรคพัฒนาการทักษะสังคมและภาษา (Pervasive Developmental Disorder)
๑๒ โรคอื่น ๆ	กะเทย (Hermaphrodism) · มะเร็ง · ตับอักเสบเรื้อรัง · ตับแข็ง · คนเผือก (Albino) · SLE · กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic sclerosis) · รูปวิปริต (จมูกโหว่ · เพดานโหว่/สูง/ลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด) · โรคผิวหนังลอกหลุดตั้งแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้

7) ตัวเลขที่ต้องจำ

- **6 ปี** คราวละ · **5 คราว** สูงสุด (ผู้ถูกคัดเลือก)
- จำคุก **≥ 10 ปี** = ยกเว้น · จำคุก **≥ 6 ปี** = พ้น
- ครู **15 คน** · **18 ชม.** (มัธยมลงมา) · **15 ชม.** (สูงกว่ามัธยม)
- **15 วัน**: ผู้รับแจ้งส่งบัญชี · หน่วยทหารส่ง กห. · พ้นฐานะผ่อนผัน · ปฏิบัติราชการ/ระดมพล
- **3 วันทำการ** (หลังพ้นคุมขัง) · **3 วันติดต่อกัน** (ประกาศแจ้งระดมพลทางสื่อ)
- BMI **35** · FEV1/FVC **60%** · หูหนวก **55 dB** · สั้น **8**/ยาว **5** ไดออปเตอร์ · IQ **70**